

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1979/2539

นาย สมบูรณ์ พวงสมบัติวินิช
นาง ถนอมจิตต์ พวงสมบัติวินิช

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายผู้คัดค้านอุทธรณ์ผู้ร้องไม่ได้อุทธรณ์คดีของผู้ร้องจึงถึงที่สุดผู้ร้องจะฎีกาขอให้ศาลฎีกาตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้านไม่ได้เพราะเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ภาค2ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ้าย แซ่เตีย ผู้ตาย ซึ่งเป็นบิดาผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภรรยาผู้ตาย ผู้ร้องยกยกอทรัพย์มรดกเกินกว่าส่วนที่ผู้ร้องจะได้ ผู้ร้องจึงถูกกักจัดไม่ได้รับมรดกของนายจ้าย และไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกขอให้คำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ้ายแต่เพียงผู้เดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ตั้งนางธนอมจิตรพวงสมบัติวิช ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ้าย แซ่เตียผู้ตาย โดยให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของผู้ร้องแม้จะอ้างว่าผู้คัดค้านมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเพราะมีเจตนาจะไม่แบ่งปันทรัพย์มรดกให้ผู้ร้อง จะทำให้มีคดีฟ้องเรียกทรัพย์จากผู้จัดการมรดกอีก แต่มิได้ฎีกาว่าผู้คัดค้านไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดก เพียงแต่ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้านด้วยเท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วผู้ร้องมิได้อุทธรณ์ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ฝ่ายเดียวคดีของผู้ร้องจึงถึงที่สุด ผู้ร้องจะฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกอีกหาได้ไม่ เพราะเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ ผู้ร้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ